

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: EP-26017-INNOT-01

Căn cứ

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của cả 2 Bên.

Hôm nay, Ngày 10 tháng 06 năm 2026, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên Mua”: CÔNG TY CỔ PHẦN EMINET VIETNAM

Địa chỉ : Số 35/3 Đường D5, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST : 0315543049

Tài khoản : 617688 – tại ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Văn Thánh, TP.HCM

Đại diện : Bà Phạm Thị Kim Cúc Chức vụ: Giám đốc

Bên B “Bên Bán” : CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3862 1119

Mã số thuế : 0304195505

Tài khoản : 77838686 tại NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)- CN.Chợ Lớn

Đại diện : Ông Huỳnh Thanh Hải Chức vụ: Giám đốc

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các hàng hóa với số lượng, quy cách sản phẩm chi tiết như sau:

No.	Mã hàng	Mô tả	Thương hiệu	SL	DVT	Đơn giá (vnd)	Tổng cộng (vnd)	Ghi chú
1	FG-100F-BDL-950-12	Thiết bị tường lửa FortiGate-100F kèm dịch vụ hỗ trợ & bảo hành phần cứng và Bản quyền phần mềm bảo vệ hợp nhất cho thiết bị tường lửa FortiGate 100F 12 tháng hiệu Fortinet 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10G SFP+	Fortinet	1	Cái	86,000,000	86,000,000	Bảo hành 12 tháng
2	New Term 2Year	Bản quyền phần mềm bảo vệ hợp nhất cho thiết bị tường lửa FortiGate 100F 24 tháng hiệu Fortinet Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)	Fortinet	1		93,179,000	93,179,000	Bảo hành 24 tháng KCT
Tổng cộng (VND)							179,179,000	
VAT (8%) (Mục 2- Phần mềm KCT)							6,880,000	
Tổng số tiền đã bao gồm VAT (VND)							186,059,000	

Số tiền Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu triệu không trăm năm mươi chín ngàn đồng.

(*) Thuế suất, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và tổng giá trị hợp đồng được thể hiện ở Điều 1 này là thuế suất tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng. Tại thời điểm Bên B giao hàng và xuất hóa đơn cho Bên A. Thuế VAT của hàng hóa được điều chỉnh theo thuế suất, thuế VAT theo quy định của nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn và theo đó, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh theo thay đổi giá trị của thuế VAT.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- a. Bên B cung cấp và bàn giao cho Bên A hàng hóa mới 100%, phù hợp với chủng loại, số lượng, quy cách và chất lượng như mô tả tại Điều 1 của Hợp đồng đúng thời hạn đã thỏa thuận giữa các Bên.
Nhưng mã hàng trên hàng hóa rơi vào các trường hợp sau thì vẫn được chấp nhận:
+ Mã hàng trên thùng chứa thiết bị chính và mã hàng trên thiết bị chính được thể hiện FortiGate-100F, model: FG-100F.
- b. Bên B cung cấp đầy đủ hoá đơn tài chính hợp lệ và biên bản bàn giao hàng hóa theo số lượng hàng hoá được quy định tại Điều 1 Hợp đồng này.
- c. Bên B cung cấp đầy đủ chứng từ hàng hóa cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày giao hàng.
 - Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) do phòng thương mại của nước xuất khẩu/sản xuất cấp theo lô bao gồm có thiết bị chính (FG-100F-BDL-950-12): 01 bản sao nhà nhập khẩu.
 - Giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Origin and Quality) do Nhà sản xuất cấp, cấp theo lô dự án bao gồm có thiết bị chính (FG-100F-BDL-950-12) để tên EU là Nhà Nhập khẩu: 01 bản sao của nhà nhập khẩu.
- d. Bên B được quyền tạm ngừng giao hàng nếu Bên A không thanh toán đúng hạn. Hợp đồng chỉ tiếp tục sau khi Bên A đã thanh toán đầy đủ hoặc cung cấp chứng từ hợp lệ chứng minh đã thanh toán. Mọi chi phí, thiệt hại do việc tạm ngừng sẽ do Bên A chịu.
- e. Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoặc nhận hàng, Bên B có quyền: (i) Yêu cầu khắc phục trong 03 ngày làm việc; (ii) Nếu không khắc phục, Bên B được đơn phương chấm dứt Hợp đồng và áp dụng chế tài theo Điều 6; (iii) Việc chậm thanh toán hoặc từ chối nhận hàng không có lý do chính đáng được xem là lỗi của Bên A.
- f. Bên B không chịu trách nhiệm về chậm trễ hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ do lỗi từ Bên A.
- g. Bên B có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A:

- a. Bên A hỗ trợ cho Bên B thực hiện bàn giao hàng hóa theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.
- b. Bên A có trách nhiệm cử đại diện nhận hàng tại địa điểm giao hàng được nêu theo quy định tại Hợp đồng
- c. Bên A được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.
- d. Bên A phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo thỏa thuận tại Điều 5 Hợp đồng này
- e. Trường hợp Nhà sản xuất có yêu cầu, Bên A cam kết cung cấp Thư xác nhận “Export Compliance and End-User Certification” (EUCL) do khách hàng (end user) ký, theo đường dẫn <https://site.fortinet.com/forms/new/eucl> đính kèm. Việc chậm trễ trong việc cung cấp Thư xác nhận có thể dẫn đến kéo dài thời gian giao hàng. Trong trường hợp Bên A không cung cấp Thư xác nhận này, Bên B có quyền từ chối giao hàng và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh nào liên quan đến việc không thực hiện hợp đồng.
- f. Trường hợp Hàng Hóa không đúng chất lượng hoặc chủng loại như thỏa thuận, Bên A có quyền từ chối nhận và yêu cầu Bên B sửa đổi, thay thế. Nếu Bên B không khắc phục trong thời hạn hợp lý do Bên A thông báo bằng văn bản, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu hoàn trả phần tiền đã thanh toán (nếu có) đối với phần Hàng Hóa bị từ chối.
- g. Bên A cam kết mục đích sử dụng sản phẩm an toàn thông tin mạng không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
- h. Bên A có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN GIAO HÀNG

3.1 Địa điểm giao hàng

- Địa điểm giao hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN EMINET VIETNAM -35/3 D5, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
- Người nhận: **0396 607 653**
- Số điện thoại: **Mr. Nam**

() Bên B có trách nhiệm giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp địa điểm giao hàng nằm ngoài khu vực này, Bên B sẽ thông báo trước chi phí phát sinh (nếu có) và chỉ thực hiện giao hàng khi có xác nhận đồng ý từ Bên A. Mọi chi phí vận chuyển phát sinh ngoài nội thành do Bên A chịu.*

3.2 Thông báo giao hàng:

- Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản, email hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.
- Khi nhận thông báo giao hàng từ Bên B, Bên A trong vòng 05 ngày phải nhận hàng, quá thời hạn nêu trên xem như Bên A vi phạm hợp đồng.

3.3 Thời gian giao hàng:

- Thời gian giao hàng trong vòng: 01-02 tuần (trừ các ngày nghỉ, nghỉ lễ, tết....) tính từ ngày Bên B nhận được thanh toán Đợt 1 của Bên A.

3.4 Hồ sơ giao hàng:

- Biên Bản Bàn Giao Hàng Hóa
- Hóa đơn tài chính hợp lệ
- Phiếu bảo hành

3.5 Giao nhận:

- Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng, tình trạng, chủng loại tại thời điểm nhận hàng. Việc giao nhận được xác nhận bằng Biên bản bàn giao có chữ ký hai Bên.
- Sau khi ký Biên bản bàn giao, hàng hóa được xem là đã giao đúng, đủ. Mọi rủi ro phát sinh sau thời điểm này do Bên A chịu, trừ lỗi thuộc nhà sản xuất hoặc phạm vi bảo hành.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

4.1 Thời gian bảo hành (tính từ ngày ký biên bản bàn giao thiết bị): Như mô tả tại Điều 1 theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất/Nhà phân phối.

4.2 Phương thức bảo hành:

- Bên B có trách nhiệm hỗ trợ từ xa trong giờ làm việc, trong suốt thời gian bảo hành cho khách hàng trong việc xử lý các sự cố xảy ra trên hệ thống. Việc hỗ trợ từ xa được thực hiện qua các phương tiện liên lạc như điện thoại, mail và không hạn chế số lần yêu cầu hỗ trợ.
- Bên B sẽ bảo hành đối với thiết bị chính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không bảo hành các phụ kiện kèm theo.
- Bên B sẽ bảo đảm sửa chữa hay thay thế các thiết bị hư hỏng phát sinh do lỗi từ phía nhà sản xuất trong suốt thời gian bảo hành và Bên A sẽ chịu trách nhiệm mang thiết bị bảo hành đến và nhận thiết bị thay thế tại địa điểm Bên B. Những thiết bị thay thế hoặc sửa chữa có cùng điều kiện bảo hành như những thiết bị

ban đầu. Thời gian thiết bị được đưa đi sửa chữa bảo hành tại kho của Nhà sản xuất ở nước ngoài sẽ theo tiến độ thay thế thiết bị bảo hành của Nhà sản xuất. Trong thời gian thiết bị gửi bảo hành, Bên B cho mượn thiết bị tương đương nếu có sẵn.

4.3 Địa chỉ liên lạc bảo hành:

- 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tel: (84 28) 3 862 1119

4.4 Thời gian làm việc:

- Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
- Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.

4.5 Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

- Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
- Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
- Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
- Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.

(*) Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên A phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

5.4 Hình thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản và được thanh toán thành các đợt như sau:

Đợt 1 (đặt cọc): Ngay sau khi ký hợp đồng này và nhận được Đề nghị thanh toán nhưng không quá 03 ngày làm việc, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B 50% giá trị Hợp đồng là số tiền: **93,029,500 đồng** (Bằng chữ: **Chín mươi ba triệu, không trăm hai mươi chín ngàn, năm trăm đồng**).

Trường hợp Bên A đã đặt cọc cho Bên B, nhưng Bên A không tiếp tục thực hiện Hợp đồng thì Bên A tự nguyện mất số tiền đã đặt cọc, mà không có bất kỳ thắc mắc hay khiếu kiện nào khác.

Đợt 2: Bên A thanh toán 50% giá trị còn lại của hợp đồng, tương đương số tiền là: **93,029,500 đồng** (Bằng chữ: **Chín mươi ba triệu, không trăm hai mươi chín ngàn, năm trăm đồng**) trong vòng 05-07 ngày kể từ ngày Bên B bàn giao hàng hóa và hóa đơn hợp lệ cho Bên A.

5.5 Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

5.6 Đơn vị thủ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

STK: 77838686-Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – CN. Chợ Lớn

ĐIỀU 6: PHẠT VI PHẠM

6.4 Phạt vi phạm hợp đồng

- Trường hợp Bên A chậm thanh toán so với thời hạn quy định tại Điều 5, Bên A sẽ phải chịu phạt số tiền tương đương 0,1%/ngày trên giá trị phần nghĩa vụ thanh toán bị chậm. Tổng mức phạt chậm thanh toán

không vượt quá 8% giá trị khoản thanh toán bị chậm và được tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày Bên B nhận được đầy đủ khoản tiền chậm thanh toán.

- b. Trường hợp Bên B giao hàng trễ hơn thời hạn quy định tại Điều 3, Bên B sẽ chịu phạt 0,1%/ngày trên giá trị phần hàng hóa giao trễ. Tổng mức phạt chậm giao không vượt quá 8% giá trị hàng hóa giao trễ.
- c. Trường hợp Bên A chậm trễ trong việc nhận hàng theo thời gian đã thông báo, Bên A sẽ phải chịu phạt 0,1%/ngày trên giá trị phần hàng hóa nhận chậm. Tổng mức phạt chậm nhận không vượt quá 8% giá trị hàng hóa nhận chậm. Ngoài ra, Bên A phải thanh toán cho Bên B toàn bộ các chi phí lưu kho, lưu bãi, chi phí trông giữ hàng hóa và các chi phí hợp lý khác phát sinh do việc chậm nhận hàng.
- d. Đối với sản phẩm là phần mềm: Trường hợp Bên A đã đặt hàng nhưng huỷ hoặc từ chối nhận hàng, việc hoàn trả hoặc điều chỉnh đơn hàng chỉ thực hiện được nếu có văn bản xác nhận của Hãng cung cấp phần mềm. Bên A phải chịu 100% giá trị đơn hàng và toàn bộ chi phí xử lý phát sinh.
- e. Trong trường hợp nếu Bên A đơn phương huỷ bỏ hợp đồng thì Bên A phải chịu mất số tiền đã tạm ứng, nếu Bên B đơn phương huỷ bỏ hợp đồng thì Bên B phải hoàn trả lại số tiền Bên A đã tạm ứng đồng thời có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A số tiền bằng với số tiền Bên A đã tạm ứng cho hợp đồng này.

Riêng với trường hợp Bên B đã đặt hàng từ nhà sản xuất cho Bên A mà Bên A chấm dứt Hợp Đồng thì Các Bên đồng ý thoả thuận mức bồi thường thiệt hại của Bên A cho Bên B là số tiền tương đương với 100% Tổng Giá Bán.

6.5 Các khoản phạt và bồi thường thiệt hại (nếu có) phải được Bên vi phạm thanh toán cho Bên bị vi phạm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hai Bên ký biên bản xác định hành vi vi phạm hoặc có phán quyết/thoả thuận khác bằng văn bản.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

7.4 Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.

7.5 Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.

7.6 Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

7.7 Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

8.4 Định nghĩa về trường hợp bất khả kháng:

- Bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: sét đánh, động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh; đứt gãy chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất hàng hóa mà có thông báo của hãng sản xuất... và các thảm họa khác chưa lường hết trước được, sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

8.5 Thông báo tình trạng bất khả kháng:

- Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, một trong Hai Bên có thư thông báo cho bên còn lại trong vòng 10 (mười) ngày về sự kiện và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, Bên thông báo có trách nhiệm gửi kèm cho Bên còn lại giấy xác nhận bằng văn bản về sự kiện bất khả kháng, được cấp bởi một trong các cơ quan sau: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tại

địa phương (như UBND cấp xã/phường trở lên, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, v.v.); Hãng sản xuất hoặc đơn vị cung cấp hàng hóa (trong trường hợp đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc trì hoãn sản xuất).

- Văn bản xác nhận này phải được gửi trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng.

8.6 Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng:

- Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng hoặc yêu cầu thanh toán phạt vi phạm Hợp đồng. Bên bị ảnh hưởng bởi bất khả kháng sẽ được gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ tương ứng với thời gian bị ảnh hưởng
- Trừ khi có ý kiến của bên nhận thông báo bằng văn bản, bên thông báo vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của sự kiện.
- Việc tạm ngừng hoặc miễn trừ trách nhiệm do Sự kiện Bất Khả Kháng không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán và/hoặc nghĩa vụ khác đã được thực hiện hoặc hoàn thành trước thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các nghĩa vụ này vẫn phải được các Bên thực hiện đầy đủ.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 9.4 Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của đại diện hợp pháp của cả hai Bên.
- 9.5 Hai Bên cam kết đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, nội bộ để đảm bảo hiệu lực và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp đồng.
- 9.6 Hai Bên cam kết có đầy đủ giấy phép, chứng nhận cần thiết (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành để thực hiện và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan trong Hợp đồng này.
- 9.7 Hai bên cam kết có đầy đủ giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ mật mã dân sự cho các thiết bị liên quan trong hợp đồng này.
- 9.8 Các Bên cam kết bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến Hợp đồng. Việc tiết lộ chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của Bên còn lại hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cam kết bảo mật tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt.
- 9.9 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý sau 02 (hai) ngày kể từ khi hai Bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ. Không Bên nào được chuyển nhượng Hợp đồng nếu không có sự đồng ý của Bên còn lại, trừ trường hợp luật định.
- Hợp đồng có thể được ký qua bản scan/email/chữ ký điện tử và đều có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng gồm 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC**

PHẠM THỊ KIM CÚC

**ĐẠI DIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC**

HUỲNH THANH HẢI